

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7898/2542

นายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์
นายบรียง จริยเศรษฐวงศ์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บริษัทเงินทุนพานิช จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (3), มาตรา 680, มาตรา 692

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 11

บ. ทำสัญญาค้ำประกันห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ซึ่งไปทำสัญญาขายลดเช็คต่อลูกหนี้โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดส. ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คจากกองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ลูกหนี้ได้รับชำระหนี้อายุความตามสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จึงยอมระงับคดีลงในวันยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(3) อันเป็นโทษแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. และยอมเป็นโทษแก่ บ. ในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 692 ต่อมาเมื่อลูกหนี้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 119 มีหนังสือทวงหนี้ให้ บ. ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันไม่เกินกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่อายุความได้ระงับคดีลง หนี้ที่ บ. ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันจึงยังไม่ขาดอายุความ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 ผู้คัดค้านมีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คให้ชำระหนี้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติก จำนวน 2,707,364.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี จากต้นเงิน 1,200,000 บาท นับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งจำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คำสั่งของผู้คัดค้านที่ให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดเช็คดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้จำหน่ายผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้รายที่ 150

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีล้มละลายพิพากษากลับ ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 2,707,364.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี จากต้นเงิน 1,200,000 บาท นับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้คัดค้าน โดยมีเงื่อนไขว่า หากผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติก หรือได้รับชำระหนี้จากนางสาวธานี จริยเศรษฐวงศ์ นางสาวนิภา จริยเศรษฐวงศ์ ผู้ค้ำประกันแล้วเพียงใด ก็ให้สิทธิได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติกเป็นหนี้ลูกหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค

เป็นเงิน 2,707,364.39 บาท โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ค้ำประกันนี้ดังกล่าว ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2534 ลูกหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ลูกหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติกแล้ว ต่อมาผู้คัดค้านอาศัยอำนาจตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มีหนังสือลงวันที่ 9 มิถุนายน 2538 แจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องได้มีหนังสือปฏิเสธหนี้ภายในกำหนด 14 วัน เมื่อผู้คัดค้านสอบสวนแล้ว เห็นว่าผู้ร้องเป็นหนี้ลูกหนี้ตามสัญญาค้ำประกันจริง จึงได้ทำหนังสือยืนยันไปยังผู้ร้องคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าหนี้ที่ผู้ร้องต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันตามที่ผู้คัดค้านได้มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ นั้น ขาดอายุความแล้วหรือไม่ เห็นว่าผู้ร้องได้ทำสัญญาค้ำประกันห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติกซึ่งไปทำสัญญาขายลดเช็คต่อลูกหนี้โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2526 ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อลูกหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คจำนวน 2,707,956.19 บาท จากกองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ลูกหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน 2,707,364.39 บาท อายุความตามสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีต่อห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติกจึงย่อมระงับลงในวันยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 (3) หรือ มาตรา 173 (เดิม) อันเป็นโทษแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพลาสติก และย่อมเป็นโทษแก่ผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 692 ที่บัญญัติว่า "อายุความระงับลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้ นั้น ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วย" ต่อมาเมื่อลูกหนี้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผู้คัดค้านจึงได้ใช้อำนาจ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 มีหนังสือทวงหนี้ให้ผู้ร้อง
ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538 ซึ่งยังไม่เกินกำหนด 10 ปี
นับแต่วันที่อายุความได้ระงับหยุดลงหนี้ที่ผู้ร้องต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันจึงยัง
ไม่ขาดอายุความที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านมีหนังสือเรียกให้ผู้ร้องชำระหนี้
ตามสัญญาค้ำประกันชอบแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-จำลอง สุขศิริ-พิชัย เตโชพิทยาภูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ